

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4934/2540

ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด
บริษัท อิเล็คทริกพลาซ่า จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7, มาตรา 150, มาตรา 193/14, มาตรา 193/28, มาตรา 321,
มาตรา 351, มาตรา 407, มาตรา 654, มาตรา 850
พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 มาตรา 6

ตามสัญญาสภาพหนี้และร่วมรับผิดชอบใช้หนี้สินมีข้อความว่า จำเลยที่ 1 มีหนี้สินเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาขายลดเช็ค และกู้ยืมเงิน ค้างชำระอยู่แก่โจทก์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2529 เป็นต้นเงินจำนวน 8,010,650 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 1,987,439.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,998,089.27 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ยินยอมรับผิดชอบใช้หนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 โดยหนี้สัญญาขายลดเช็คจะผ่อนชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 45,000 บาท หนี้กู้ยืมเงินจะผ่อนชำระดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท หลังจากเดือนกรกฎาคม 2530 จะตกลงจำนวนเงินผ่อนชำระอีกครั้งโดยต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ 60,000 บาท และหนี้เบิกเงินเกินบัญชีจะนำเงินเข้าหมุนเวียนลดยอดหนี้ในบัญชีให้อยู่ในวงเงินตามสัญญาภายใน 6 เดือน หากผิดนัดชำระหนี้ตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดยอมให้โจทก์ฟ้องร้องบังคับได้ทั้งหมดทันที ดังนี้ เป็นเพียงการที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 เพียงฝ่ายเดียวได้ยอมรับว่าเป็นหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีสัญญาขายลดเช็ค และสัญญากู้ยืมเงินอยู่แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้เป็นจำนวนเท่าใดและจะผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์อย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าใด

แต่หาได้มีลักษณะเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างโจทก์จำเลยให้เสร็จไปด้วยต่างยอม
ผ่อนผันให้แก่กันไม่ สัญญารับสภาพหนี้และร่วมรับผิดชอบใช้หนี้สินตามเอกสารดัง
กล่าวจึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่เป็นเพียงการรับสภาพหนี้เท่านั้น

ขณะทำสัญญารับสภาพหนี้ได้มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด
ให้โจทก์ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
ดังนั้นการทำสัญญารับสภาพหนี้กำหนดดอกเบี้ยกันไว้ร้อยละ 19 ต่อปี จึงไม่ชอบและ
ตกเป็นโมฆะ ทั้งโจทก์ไม่มีสิทธิย้อนกลับไปเรียกให้จำเลยทั้งหกรับผิดชอบชำระดอกเบี้ย
ตามสัญญาเดิมได้อีก คงรับผิดชอบในดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องใน
ต้นเงินที่ค้างชำระ

การชำระดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้ชำระไปแล้วย่อมไม่อาจเรียก
คืนหรือให้กลับนำมาหักชำระต้นเงินได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เดิมมีจำเลยที่ 2
ลงลายมือชื่อร่วมกับจำเลยที่ 3 หรือที่ 4 พร้อมประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 มี
อำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ ต่อมาปี 2529 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มี
อำนาจลงนามกระทำการแทนจำเลยที่ 1 คือ ให้จำเลยที่ 4 กับที่ 5 มีอำนาจลงนาม
พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าโจทก์มีหนี้สินค้าง
ชำระโจทก์อยู่ 3 ประเภท คือประเภทแรกหนี้เบิกเงินเกินบัญชีประเภทสองหนี้กู้ยืม
และประเภทสามหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค คิดถึงวันฟ้องจำเลยทั้งหกเป็นหนี้โจทก์
ทั้ง 3 ประเภท เงินต้น 10,111,994 บาท ดอกเบี้ย 6,882,144.21 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 16,994,138.81 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน

11,375,914.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 6,010,650 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน 5,618,244.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 4,101,344.60 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งหกไม่ชำระหนี้และไม่ไถ่ถอนจำนองให้ยึดทรัพย์สินจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 3481 และ 1566 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ หากขายทรัพย์สินจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งหกออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 และที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม นางประไพ อากาศวิภาต ผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ถึงที่ 6 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 12,334,653 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 9,998,089.27 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 3481 และ 1566 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ในวงเงิน 8,000,000 บาท หากบังคับจำนองขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และคำขออื่นให้ยก

โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ถึงที่ 6 ชำระเงิน
จำนวน 8,307,422.64 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญารับสภาพหนี้และร่วมรับผิดชอบใช้หนี้สินเอกสาร
หมายเลข 4 มีข้อความในข้อ 1 และข้อ 2 ว่า จำเลยที่ 1 มีหนี้สินเบิกเงินเกินบัญชี
สัญญาขายลดเช็ค และกู้ยืมเงิน ค้างชำระอยู่แก่โจทก์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2529
เป็นต้นเงินจำนวน 8,010,650 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 1,987,439.27 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 9,998,089.27 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ยินยอมรับผิดชอบใช้หนี้ดัง
กล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 โดย
หนี้สัญญาขายลดเช็คจะผ่อนชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 45,000 บาท หนี้กู้ยืมเงินจะ
ผ่อนชำระดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท หลังจากเดือนกรกฎาคม 2530
จะตกลงจำนวนเงินผ่อนชำระอีกครั้ง โดยต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละ 60,000 บาท และ
หนี้เบิกเงินเกินบัญชีจะนำเงินเข้าหมุนเวียนลดยอดหนี้ในบัญชีให้อยู่ในวงเงินตาม
สัญญาภายใน 6 เดือน หากผิดนัดชำระหนี้ตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าผิดนัดชำระ
หนี้ทั้งหมด ยอมให้โจทก์ฟ้องร้องบังคับได้ทั้งหมดทันที จึงเห็นได้ว่าเป็นแต่เพียงการ
ที่ฝ่ายจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 แต่เพียงฝ่ายเดียวได้ยอมรับว่าเป็นหนี้ตามสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชี สัญญาขายลดเช็คและสัญญากู้ยืมเงินอยู่แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้ เป็น
จำนวนเท่าใด และจะผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์อย่างไรภายในระยะเวลาเท่าใด โดยหาได้
มีลักษณะเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างโจทก์จำเลยให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผัน
ให้แก่กัน ดังนั้น สัญญารับสภาพหนี้และร่วมรับผิดชอบใช้หนี้สิน ตามเอกสารหมายเลข
4 จึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 850 แต่เป็นเพียงการรับสภาพหนี้เท่านั้น แต่เมื่อขณะทำสัญญาดังกล่าวได้มี

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารหมายเลข.51 (แผ่นที่ 7 ที่ 8) กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี การที่ทำสัญญารับสภาพหนี้กำหนดดอกเบี้ยกันไว้ร้อยละ 19 ต่อปี จึงไม่ชอบและตกเป็นโมฆะทั้ง โจทก์ไม่มีสิทธิย้อนกลับไปเรียกให้จำเลยทั้งหกรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมได้อีก และเมื่อจำเลยที่ 1 ยังชำระหนี้ตามที่ตกลงทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวให้แก่ โจทก์ไม่เสร็จสิ้น หนี้เดิมยังไม่ระงับไป ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันยังมีอยู่ จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์ด้วย

จำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระมีเพียงได้นั้น เห็นว่า ในขณะที่ทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยอยู่จำนวน 9,998,089.27 บาทหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้นำเงินเข้าบัญชีชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในบัญชีเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข.52 บัญชีเงินกู้เอกสารหมายเลข.54 และบัญชีขายลดเช็คเอกสารหมายเลข.46 ถึง จ.50, จ.55 และ จ.56 ซึ่งตามบัญชีดังกล่าวเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,690,666.63 บาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งหมดไม่มีเหลือที่จะนำไปหักชำระต้นเงินเลย แม้จะเป็นการชำระดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อได้ชำระไปแล้วย่อมไม่อาจเรียกคืนหรือให้กลับนำมาหักชำระต้นเงินได้ ที่ศาลอุทธรณ์นำมาหักชำระต้นเงินนั้นเป็นการไม่ชอบ อนึ่ง ดอกเบี้ยยังมี ค้างชำระแก่โจทก์อยู่ถึงจำนวน 2,336,563.70 บาทที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกาว่า ได้ชำระให้แก่โจทก์จำนวน 55,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข.2 นั้น หากเป็นความจริงโจทก์คงนำไปหักชำระดอกเบี้ยหมดการชำระปกติจะนำเข้าบัญชีดังกล่าวไม่ปรากฏว่าทำหลักฐานเช่นนี้ไว้รายละเอียดก็ไม่มีว่าชำระหนี้อะไรผู้เซ็นรับเป็นใครก็ไม่ทราบ ลำพังหัวกระดาษระบุชื่อธนาคารโจทก์จะฟังว่าเป็นการชำระหนี้ให้แก่โจทก์หาได้ไม่ ปัญหาว่าการนำสืบเอกสารหมายเลข.2 ชอบด้วยวิธีพิจารณาความหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกาว่า จำเลยที่ 5 ได้ชำระหนี้เช็คตามสัญญาขายลดเช็คฉบับที่ 2 จำนวน 150,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข.3และ

ล.4 นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่จำเลยฎีกา ฉะนั้น หนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้และ
ร่วมรับผิดชอบใช้หนี้สินตามเอกสารหมาย จ.4 คงเหลืออยู่จำนวน 9,848,089.27 บาท
ซึ่งจำเลยทั้งหกต้องร่วมกันรับผิดชอบให้แก่โจทก์ สำหรับดอกเบี้ยที่ค้างชำระตาม
ฟ้องโจทก์เรียกร้องให้จำเลยทั้งหกชำระไม่ได้ จำเลยทั้งหกคงรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยใน
ต้นเงินดังกล่าวอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน 9,848,089.27 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญธรรม อยู่ฟูก-วุฒิ คราววุฒิ-ระพินทร บรรจงศิลป)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ